

1511876-04.2022.8.26.0228
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 19ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/08/2022
... - Assunto
Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Indiciado:
ROBERTO AUGUSTO DO NASCIMENTO

Vistos.

Roberto Augusto do Nascimento foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 15.05.2022, por volta das 09:00 horas, na Estrada da Vovó Carolina, Iguatemi, trouxe consigo e guardou, para fim ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
19ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1511876-04.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1511876-04.2022.8.26.0228
Classe - Assunto
Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Indiciado:
ROBERTO AUGUSTO DO NASCIMENTO

Vistos.

Roberto Augusto do Nascimento foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 15.05.2022, por volta das 09:00 horas, na Estrada da Vovó Carolina, Iguatemi, trouxe consigo e guardou, para fim de tráfico, diversas drogas em porções contendo 0,3g de maconha, 0,23g de metanfetamina, 13,8g de cocaína, 94,7g de maconha e 36,6g de cocaína.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 15/16, 19/21 e 94/96.

O réu já tinha esboçado um início de confissão, a fls. 05, ao passo que em juízo fê-lo de forma ampla, inclusive informando que sua participação se deu sob pressão, como forma de amortizar sua dívida de entorpecente.

Ele foi abordado pelos PMS Gleidson e Gustavo, que encontraram, na sacola que portava, as drogas fracionadas e anotações de tráfico, acostadas a fls. 23/24, além de uma pequena quantia em dinheiro de R\$ 4,00 em seu bolso e um radio transmissor na sua mão.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu Roberto Augusto do Nascimento como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário e de bons antecedentes, a fls. 27/28 e 29/32, bem como confesso. Fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo sua pena em 2/3, o que perfaz em definitivo 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando as condições favoráveis do réu, inclusive sua confissão sempre que ouvido, é merecedor de um tratamento mais benéfico, equiparado ao pequeno traficante. Daí, com apoio na jurisprudência do E. STF, substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo e melhor adequação, o regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o aberto.

Faculto-lhe recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 01 de agosto de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito